คำสั่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ ๒๒/๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ บัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอเรื่องความผิดเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ วรรคสอง ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้สำนักตรวจสอบที่ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการของผู้รับตรวจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๖ และหากปรากฏพฤติการณ์ตามนัย มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง ตามแนวทางการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังแนบท้ายคำสั่งนี้

๒. ให้สำนักวินัยการเงินการคลังมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวนการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เมื่อสำนักวินัยการเงินการคลังได้รับสำนวนตามข้อ ๑ ให้ผู้อำนวยการสำนักวินัยการเงินการคลังดำเนินการจัดให้มีการบันทึกลงสารบบเรื่อง และมอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าที่สำนักวินัยการเงินการคลังเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสำนวน เพื่อดำเนินการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบตรวจสำนวนได้รับมอบสำนวน

๓. ในการดำเนินการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวนการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐที่แนบท้ายคำสั่งนี้

๔. กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการเสนอเรื่อง หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐได้ ให้เสนอเรื่องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยสั่งการทุกกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประจักษ์ บุญยัง)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๖ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๑๑:๓๐:๑๙ (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : n0GCc-s94Ww-Zx3ai-jxCul

แนวทางการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ด้วยระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๖ กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้พิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการและรูปแบบที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงกำหนดแนวทางการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อให้สำนักตรวจสอบที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเสนอเรื่อง รวมทั้งให้สำนักวินัยการเงินการคลัง ใช้ดำเนินการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวนเพื่อเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การแจ้งผลการตรวจสอบ

การแจ้งผลการตรวจสอบเป็นสาระสำคัญในการที่ผู้รับตรวจได้รับทราบข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบตามผลการตรวจสอบชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี โดยวันที่ผู้รับตรวจรับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบจะเป็นวันเริ่มต้นนับเวลาการดำเนินการของผู้รับตรวจ

๒. การติดตามผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

เมื่อได้แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบแล้วปรากฏพฤติการณ์ว่าผู้รับตรวจไม่ดำเนินการทางวินัยและหรือไม่ดำเนินการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายกับเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจผู้ต้องรับผิดชอบภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องในแต่ละกรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้รับตรวจ ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร

เมื่อผู้รับตรวจรับทราบหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จะมีระยะเวลาการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หากผู้รับตรวจไม่แจ้งผลการดำเนินการหรือแจ้งกลับมาแต่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร และสำนักตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับตรวจดำเนินการ โดยให้ระยะเวลาอีกสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

หากผู้รับตรวจไม่แจ้งผลการดำเนินการหรือแจ้งกลับมาแต่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สำนักตรวจสอบดำเนินการให้ผู้รับตรวจชี้แจงแสดงเหตุผลพร้อมเอกสาร

หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ อย่างไร และกรณีคำชี้แจงและพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรับฟังได้ให้รวบรวมพยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่อง ดังนี้

๒.๑.๑ รวบรวมพยานเอกสารที่พิสูจน์ถึงการรับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบของผู้รับตรวจและการติดตามผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

๒.๑.๑.๑ สำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและสำเนารายงานการตรวจสอบ

๒.๑.๑.๒ สำเนาหนังสือติดตามผลการตรวจสอบ / แจ้งเตือนให้ผู้รับตรวจเริ่มดำเนินการ

๒.๑.๑.๓ หลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือสำเนาเอกสารการรับส่งหนังสือของหน่วยรับตรวจ

๒.๑.๒ นอกเหนือจากพยานเอกสารตามข้อ ๒.๑.๑ แล้ว กรณีผู้รับตรวจชี้แจงถึงสาเหตุที่มิอาจดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ได้ เช่น อ้างว่าไม่มีบุคลากรในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยรับตรวจดังกล่าวมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ ให้รวบรวมพยานเอกสาร ได้แก่ หนังสือชี้แจงของผู้รับตรวจและพยานหลักฐานที่พิสูจน์ถึงพฤติการณ์การไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีคำชี้แจงฟังไม่ขึ้น)

๒.๑.๓ นอกเหนือจากพยานเอกสารตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ แล้ว กรณีต้องมีการสอบถ้อยคำหรือให้ผู้รับตรวจชี้แจงถึงการไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พร้อมพยานหลักฐานที่ผู้รับตรวจนำมาแสดง เพื่อให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้รวบรวมพยานเอกสาร ได้แก่ บันทึกถ้อยคำและหรือหนังสือชี้แจงของผู้รับตรวจและพยานหลักฐานประกอบดังกล่าวด้วย

๒.๒ กรณีผู้รับตรวจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เมื่อผู้รับตรวจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบที่ใช้กับหน่วยรับตรวจดังกล่าว แต่หากล่วงพ้นระยะเวลามานานและปรากฏพฤติการณ์ว่าผู้รับตรวจมีเจตนาจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด เพื่อไม่ต้องรับโทษทางวินัยหรือชดใช้ความเสียหาย โดยมีพยานหลักฐานชัดเจนก็จะเป็นกรณีที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการติดตามผลการตรวจสอบและปรากฏพฤติการณ์ของผู้รับตรวจที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สำนักตรวจสอบดำเนินการให้ผู้รับตรวจชี้แจงแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่อย่างไร และกรณีคำชี้แจงและพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรับฟังได้ให้รวบรวมพยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่อง ดังนี้

๒.๒.๑ กรณีผู้รับตรวจชี้แจงว่าคณะกรรมการสอบสวนมีภาระงานมากทำให้การสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ให้สอบถ้อยคำหรือให้ชี้แจงพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ว่าบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ได้รับมอบหมายงานหรือมีภารกิจงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าว กรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวอ้างว่ามีภารกิจงานจำนวนมากในช่วงเวลาที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นเหตุให้การดำเนินการต้องล่าช้า หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวอ้างถือว่าข้อกล่าวอ้างฟังไม่ขึ้น

๒.๒.๒ กรณีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กล่าวอ้างว่ามีพยานบุคคลจำนวนมากที่ต้องสอบถ้อยคำ หรือมีพยานเอกสารจำนวนมากที่ต้องรวบรวม ทำให้การดำเนินการต้องล่าช้า ให้สอบถ้อยคำหรือให้ชี้แจงเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว โดยพิจารณาจากแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ รับผิดทางละเมิดว่าเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างหรือไม่ หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวอ้างถือว่าข้อกล่าวอ้างฟังไม่ขึ้น

๒.๒.๓ กรณีมีสถานการณ์ที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ใช้เป็นข้ออ้างในการดำเนินการล่าช้าจนเป็นเหตุให้มีการขยายเวลาจนเนิ่นนานกว่าปกติที่หลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ ให้สอบถ้อยคำหรือให้ชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐานว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินการสอบสวนทางวินัยหรือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวอ้างถือว่าข้อกล่าวอ้างฟังไม่ขึ้น

ข้อสังเกต

- แม้จะมีกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่ระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัด มิใช่การบังคับ หากคณะกรรมการฯ มีเหตุผลความจำเป็น ทั้งในการสอบสวนทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ก็สามารถจะขอขยายระยะเวลาต่อผู้รับตรวจ หรือผู้มีอำนาจได้ แต่ก็มิได้เป็นการบังคับให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยาย หากมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ขอขยายก็สามารถขอขยายได้อีกเป็นคราว ๆ ไป ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๕๑/๒๕๕๘

- ต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ เนื่องจากหากดำเนินการจนพ้นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่กระทำผิด การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐกับเจ้าหน้าที่ก็เป็นอันระงับลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นว่าการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว อย่างน้อยระยะเวลาที่เหลือสำหรับทำสำนวนไม่ควรน้อยกว่า ๒ ปี เพื่อมิให้การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๙๗ พ้นกำหนดระยะเวลา จนมิอาจดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้

- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับตรวจได้มีการลงโทษทางวินัยและดำเนินการทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงนามเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีดังกล่าวแม้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายหลังจากกรอบเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ก็ให้ถือว่าผู้รับตรวจไม่มีพฤติการณ์ที่ไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

๓. การจัดทำสำนวนการเสนอเรื่องและแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ในการเสนอให้ลงโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มีผู้ที่จะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ คือ ผู้รับตรวจ ตามนัยมาตรา ๙๖ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙๗ ดังนี้

๓.๑ ผู้รับตรวจ

๓.๑.๑ พฤติการณ์ของผู้รับตรวจที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง ได้แก่

- กรณีไม่ดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่ดำเนินการทางวินัย ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ อันเป็นข้อบกพร่องที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ ตามมาตรา ๙๖ ประกอบมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

- กรณีไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่ดำเนินการทางวินัย จากกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ และผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๖ ประกอบมาตรา ๙๕ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

- กรณีไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่ดำเนินการทางวินัย ในกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๖ ประกอบมาตรา ๙๕ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑.๒ สำนวนในการเสนอเรื่องให้ลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจ ต้องประกอบด้วย

- แบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

- สำเนารายงานการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตรวจสอบ

- สำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการตามผลการตรวจสอบ

- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับตรวจได้รับทราบรายงานการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- สำเนาหนังสือติดตามผล / แจ้งเตือน / เร่งรัด การดำเนินการของผู้รับตรวจ

- หนังสือชี้แจงและหรือแจ้งผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ

- พยานหลักฐานที่แสดงถึงการที่ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ทั้งนี้ ในแบบเสนอเรื่องต้องบรรยายให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ของผู้รับตรวจ ว่ามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยและหรือทางละเมิดอย่างไร เป็นผู้มีอำนาจในการขยายเวลาดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไป

๓.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓.๒.๑ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง ได้แก่

- กรณีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่อาจดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้ ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

- กรณีที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๒ สำนวนในการเสนอเรื่องให้ลงโทษทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประกอบด้วย

- แบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- สำเนารายงานการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตรวจสอบ
- สำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการตามผลการตรวจสอบ
- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับตรวจได้รับทราบรายงานการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- สำเนาหนังสือติดตามผล / แจ้งเตือน / เร่งรัด การดำเนินการของผู้รับตรวจ
- หนังสือชี้แจงและหรือแจ้งผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ
- พยานหลักฐานที่แสดงถึงการที่ผู้รับตรวจไม่อาจดำเนินการ หรือ ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้รับตรวจดำเนินการได้

ทั้งนี้ ในแบบเสนอเรื่องต้องบรรยายให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่ไม่อาจดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่อาจดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ รวมถึงพยานหลักฐานที่ยืนยันถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และในการบรรยายถึงพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ต้องบรรยายพฤติการณ์ให้ชัดเจน พร้อมระบุข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ในแต่ละเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติและบทกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องระบุความเสียหายที่คำนวณเป็นจำนวนเงินได้แน่นอนชัดเจน (ถ้ามี)

๓.๓ แบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ในการจัดทำสำนวนการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐให้สำนักตรวจสอบที่ดำเนินการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ จัดทำสำนวนพร้อมร่างแบบเสนอเรื่องตามแบบแนบท้ายแนวทางการเสนอเรื่องนี้ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาลงนามเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๔. สถานภาพของผู้ถูกกล่าวหาในการจัดทำสำนวนการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๔.๑ สถานภาพของผู้รับตรวจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๖

ต้องเป็นผู้รับตรวจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีอำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการทางละเมิดหรือทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดด้วย

ข้อสังเกต

- กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน เมื่อผู้รับมอบอำนาจมิใช่ผู้รับตรวจตามความในมาตรา ๔ จึงไม่อาจถูกดำเนินการตามมาตรา ๙๖ และถึงแม้ผู้รับมอบอำนาจจะมิได้แจ้งให้ผู้รับตรวจผู้มอบอำนาจได้รับทราบถึงหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับตรวจพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบแต่อย่างใด

- กรณีคณะกรรมการเป็นผู้กระทำผิด ให้พิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้รับตรวจที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการทางละเมิดหรือทางวินัยกับกรรมการแต่ละคน

- กรณีผู้รับตรวจกระทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในการดำเนินการทางละเมิดหรือทางวินัยกับผู้รับตรวจดังกล่าว ให้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมกำกับหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่เนื่องจากผู้บังคับบัญชา หรือควบคุมกำกับหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจชั้นเหนือขึ้นไปนั้น มิใช่หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารงานของหน่วยรับตรวจนั้นตามความในมาตรา ๔ จึงต้องถือว่าผู้รับตรวจซึ่งเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อาจดำเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม จึงเสนอให้พิจารณาดำเนินการลงโทษทางปกครองได้ตามมาตรา ๙๗

๔.๒ สถานภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๗

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๗ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มิได้บัญญัติความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้ แต่เนื่องจากการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จึงนำคำนิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาโดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ว่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า

(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ

(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)

ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มีลักษณะเป็นกฎหมายอุดช่องว่างในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งผู้รับตรวจพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐได้ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือในกรณีผู้รับตรวจไม่ดำเนินการตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๖

- กรณีผู้รับตรวจ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง

- กรณีรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้อำนาจทางปกครอง ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และไม่สามารถแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางวินัยได้ แล้วแต่กรณี เสนอให้ลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๗ ได้

- กรณีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการที่กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และไม่สามารถแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี กับกรรมการแต่ละคนได้ (เนื่องจากผู้รับตรวจมิใช่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการทางละเมิดหรือทางวินัย) เสนอให้ลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๗ ได้

๕. ระยะเวลาการดำเนินการวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ตามนัยมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากกรณีผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายอันจะเป็นเหตุที่จะทำให้การดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับแล้ว ยังมีกรณีการดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา**ห้าปีนับแต่วันกระทำผิด** ที่จะเป็นเหตุให้การดำเนินการดังกล่าวต้องระงับลงด้วย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ เนื่องจากหากดำเนินการจนพ้นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่กระทำผิดแล้ว การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐกับเจ้าหน้าที่ก็เป็นอันระงับลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นว่าการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างน้อยระยะเวลาที่เหลือสำหรับทำสำนวนไม่ควรน้อยกว่า ๒ ปี เพื่อมิให้การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๙๗ พ้นกำหนดระยะเวลาจนมิอาจดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้

๖. ขั้นตอนการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

เมื่อได้มีการติดตามผลการตรวจสอบแล้วปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐให้ดำเนินการดังนี้

๖.๑ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบในเรื่องที่จะเสนอความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ จัดทำสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พร้อมกับรับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรูปแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแนบท้ายแนวทางการเสนอเรื่องนี้ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการสำนัก

๖.๒ ให้ผู้อำนวยการสำนัก พิจารณาสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน หรือแก้ไขแบบเสนอเรื่องให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกรณีในส่วนกลาง หรือ เสนอเรื่องต่อผู้ตรวจเงินแผ่นดินกรณีส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณา

กรณีส่วนกลางให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา

กรณีส่วนภูมิภาคให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา หรืออาจส่งเรื่องไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในเขตรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องรวมทั้งข้อกฎหมาย ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากยังไม่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ให้มีอำนาจสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือแก้ไขร่างแบบเสนอเรื่องให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาต่อไป

๖.๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้สำนักวินัยการเงินการคลังดำเนินการตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องดังกล่าว

๖.๔ ให้สำนักวินัยการเงินการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานในสำนวนรวมทั้งความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของร่างแบบเสนอเรื่อง พร้อมเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักวินัยการเงินการคลังจัดให้มีทะเบียนคุมการรับเรื่อง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักวินัยการเงินการคลังเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสำนวน

๖.๕ กรณีสำนักวินัยการเงินการคลังตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องแล้วเห็นว่า สำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำบันทึกเสนอสำนวนและแบบเสนอเรื่องเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลงนามในแบบเสนอเรื่อง พร้อมจัดทำร่างหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลงนามเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาต่อไป

๖.๖ กรณีสำนักวินัยการเงินการคลังตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องแล้วเห็นว่าตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยังไม่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ต้องอาศัยเป็นหลักใน

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในความรับผิดของผู้ถูกกล่าวหา เช่น พยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่ไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้รับตรวจ เป็นต้น หรือ การปรับข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ยังไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ให้สำนักวินัยการเงินการคลังทำบันทึกส่งคืนสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องให้สำนักตรวจสอบพิเศษหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีไปดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป

๖.๗ กรณีสำนักวินัยการเงินการคลังตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องแล้วเห็นว่า ยังขาดพยานหลักฐานบางส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง เช่น หลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เป็นต้น อันเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ก็ให้ดำเนินการแจ้งให้สำนักตรวจสอบเจ้าของเรื่องส่งเอกสารหลักฐานมาเพิ่มเติมโดยไม่ต้องส่งคืนสำนวน หรือเป็นกรณีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แต่การบรรยายข้อเท็จจริงในร่างแบบเสนอเรื่องยังไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐาน อันมิใช่ประเด็นสาระสำคัญถึงขนาดเปลี่ยนฐานความผิดหรือผู้รับผิดเป็นสำคัญ เช่นการพิมพ์ข้อความผิดพลาดทั้งตัวอักษรหรือตัวเลข การบรรยายข้อความซ้ำซ้อน เป็นต้น ให้สำนักวินัยการเงินการคลังสามารถปรับแก้ถ้อยคำหรือการบรรยายข้อความให้ถูกต้อง สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนได้

๖.๘ กรณีสำนักวินัยการเงินการคลังตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาสั่งการยุติเรื่องและสั่งการให้สำนักตรวจสอบเจ้าของเรื่องติดตามผลการดำเนินการของผู้รับตรวจต่อไป และให้แจ้งผลการพิจารณาสั่งการให้สำนักตรวจสอบเจ้าของเรื่องทราบต่อไป

๖.๙ กรณีสำนักวินัยการเงินการคลังตรวจสำนวนและร่างแบบเสนอเรื่องแล้วปรากฏข้อเท็จจริงในเบื้องต้นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๖.๙.๑ ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย

๖.๙.๒ มีระยะเวลาเกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่กระทำความผิด

๖.๙.๓ คณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นนั้นมาแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน

ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสำนวนพิจารณาเสนอความเห็นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาสั่งยุติการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ และแจ้งให้สำนักตรวจสอบเจ้าของเรื่องทราบต่อไป

แบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ กรณีเสนอให้ลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจ

เรื่อง เสนอให้ลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจจากการแจ้งผลการตรวจสอบ เรื่อง.....(๑).....

ผู้ถูกกล่าวหา.....(๒).....**ตำแหน่ง**.....(๒).....

เลขประจำตัวประชาชน.....(๓).....**ภูมิลำเนาบ้านเลขที่**.....(๔).....

ถนน.....**แขวง/ตำบล**.....**เขต/อำเภอ**.....**จังหวัด**.....

หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ.....(๕).....**สังกัด**.....(๕).....

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครองกรณีไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่ดำเนินการทางวินัยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ เรื่อง.....(๖).....ของ.....(๖).....ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กล่าวคือ

.....(๗).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ เป็นจำนวนเงิน.....บาท ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวไปยังผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้รับตรวจให้พิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจและดำเนินการทางวินัยกับ.....(๘).....โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน.....วัน ปรากฏตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ลับ/ลับมาก) ที่.....ลงวันที่.....

๓. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร กล่าวคือ.....(๙).....

.....

.....

พยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่อง

๑. สำเนารายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน.....หน้า

๒. สำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ จำนวน.....หน้า

๓. หลักฐานการรับทราบหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้รับตรวจ จำนวน.....หน้า

๔. สำเนาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับตรวจเริ่มต้นการดำเนินการ จำนวน.....หน้า

๕. หลักฐานการรับทราบหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับตรวจเริ่มดำเนินการ จำนวน.....หน้า

๖. หนังสือแจ้งผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ จำนวน.....หน้า

๗. ถ้อยคำหรือหรือหนังสือชี้แจงของผู้รับตรวจ กรณีไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จำนวน.....หน้า

๘. พยานหลักฐานที่แสดงถึงการที่ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จำนวน.....หน้า

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องปรากฏว่า (๑๐)

☐ วันที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด.....ครบกำหนดระยะเวลาห้าปีในวันที่.....

☐ ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถึงแก่ความตาย

☐ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมาก่อน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษทางปกครองที่สมควรลง

.....(๑๑).....

.....

.....

จึงขอเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗(๕) ประกอบมาตรา ๙๘

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ กรณีเสนอให้ลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจ

เมื่อปรากฏพฤติการณ์ที่ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากการแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ ให้สำนักตรวจสอบที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง เสนอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบเสนอเรื่อง โดยมีคำอธิบายประกอบ ดังนี้

(๑) ชื่อเรื่องให้ระบุชื่อเป็นชื่อเดียวกับรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ณ วันกระทำผิด

(๓) ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ระบุภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหา ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕) ระบุชื่อหน่วยรับตรวจที่ผู้ถูกกล่าวหา เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ และสังกัดของหน่วยรับตรวจว่าอยู่ในสังกัดกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดหรือไม่

(๖) ให้ระบุชื่อเป็นชื่อเดียวกับรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ของหน่วยรับตรวจใด

(๗) ให้สรุปผลการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเรื่องใดอย่างไร และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร เป็นเงินจำนวนเท่าใด โดยอ้างอิงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้ชัดเจน

(๘) ให้ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายและในทางวินัยตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และระบุระยะเวลาที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งผลการดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ลับ/ลับมาก) ที่.....ลงวันที่.....

(๙) ให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยให้บรรยายข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าว

(๑๐) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่อง ซึ่งการดำเนินการเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐได้ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทำความผิด ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถึงแก่ความตาย และเป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมาก่อน เมื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงตามกรณีข้างต้น ให้ทำเครื่องหมาย ☑ ในช่องตามแบบเสนอเรื่อง ทั้งนี้ให้ระบุวันที่ที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดและวันที่ครบกำหนดระยะเวลาห้าปีด้วย

(๑๑) สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลง ให้เสนอโทษตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทำผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

แบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

กรณีเสนอให้ลงโทษทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรื่อง.....(๑).....

ผู้ถูกกล่าวหา จำนวน.....(๒).....**คน ดังนี้**

๑. .....**ตำแหน่ง**.....

เลขประจำตัวประชาชน.....**ภูมิลำเนาบ้านเลขที่**.....**ถนน.**.....

แขวง/ตำบล.....**เขต/อำเภอ**.....**จังหวัด**.....

หน่วยรับตรวจที่สังกัด.....

๒. .....**ตำแหน่ง**.....

เลขประจำตัวประชาชน.....**ภูมิลำเนาบ้านเลขที่**.....**ถนน.**.....

แขวง/ตำบล.....**เขต/อำเภอ**.....**จังหวัด**.....

หน่วยรับตรวจที่สังกัด.....

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครองกรณี.....(๓).....**ตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้**

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง.....(๔).....ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กล่าวคือ

.....(๕).....

.....

.....

.....

.....

.....

ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ เป็นจำนวนเงิน.....(๕).....บาท ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ไม่อาจดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือไม่อาจดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้ กล่าวคือ.....(๖).....

.....

.....

.....

พยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่อง

๑. สำเนารายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน.....หน้า

๒. สำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ และหลักฐานการรับทราบหนังสือดังกล่าวของผู้รับตรวจ จำนวน.....หน้า

๓. สำเนาหนังสือแจ้งเตือน หรือติดตามผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ และหลักฐานการรับทราบหนังสือดังกล่าวของผู้รับตรวจ จำนวน.....หน้า

๔. หนังสือแจ้งผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ จำนวน.....หน้า

๕. พยานหลักฐานที่แสดงถึงการไม่อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า

๖. พยานหลักฐานที่ผู้รับตรวจได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้วไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามนัยมาตรา ๙๖ จำนวน.....หน้า

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องปรากฏว่า (๗)

☐ วันที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด.....ครบกำหนดระยะเวลาห้าปีในวันที่.....

☐ ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถึงแก่ความตาย

☐ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมาก่อน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษทางปกครองที่สมควรลง

.....(๘).....

.....

.....

จึงขอเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ (๕) ประกอบมาตรา ๙๘

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายประกอบแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ กรณีเสนอให้ลงโทษทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือเป็นกรณีที่ผู้รับตรวจได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้วไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักตรวจสอบที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำแบบเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง เสนอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงโทษทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบเสนอเรื่อง โดยมีคำอธิบายประกอบ ดังนี้

(๑) ชื่อเรื่องให้ระบุชื่อเป็นชื่อเดียวกับรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) ให้ระบุจำนวนผู้ถูกกล่าวหาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบ โดยให้ระบุรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนให้ครบถ้วน ดังนี้ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ณ วันกระทำผิด เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถูกกล่าวหา ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และระบุชื่อหน่วยรับตรวจที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัด

(๓) ให้ระบุพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้ต้องเสนอให้ลงโทษทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

- ไม่อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือ

- ผู้รับตรวจได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้วไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) ให้ระบุชื่อเป็นชื่อเดียวกับรายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และระบุหน่วยรับตรวจ

(๕) ให้สรุปผลการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเรื่องใดอย่างไร และหรือระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอย่างไร และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร เป็นเงินจำนวนเท่าใด โดยอ้างอิงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

(๖) ให้ระบุสาเหตุที่ไม่อาจดำเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- กรณีไม่อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ให้ระบุสาเหตุ

พร้อมอ้างอิงเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ผู้รับตรวจเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นต้น โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องปรากฏในสำนวน

- กรณีผู้รับตรวจได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้วไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามนัยมาตรา ๙๖ ให้บรรยายให้เห็นถึงการแจ้งผลการตรวจสอบ การรับทราบหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้รับตรวจ การติดตามผลการตรวจสอบ หรือเอกสารการแจ้งผลการดำเนินการของผู้รับตรวจ (ถ้ามี) และพฤติการณ์การไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร พร้อมพยานหลักฐานที่ยืนยันพฤติการณ์ดังกล่าว

(๗) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องว่า เป็นเรื่องที่อยู่ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทำความผิด ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถึงแก่ความตาย และเป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมาก่อน เมื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงตามกรณีข้างต้น ให้ทำเครื่องหมาย ☑ ในช่องตามแบบเสนอเรื่อง ทั้งนี้ ให้ระบุวันที่ที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดและวันที่ครบกำหนดระยะเวลาห้าปีด้วย

(๘) สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลง ให้เสนอโทษตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทำผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

หมายเหตุ

กรณีที่ไม่อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น กรณีผู้รับตรวจเป็นผู้กระทำผิด (เป็นผู้ถูกกล่าวหา) พยานหลักฐานประกอบการเสนอเรื่อง ในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ไม่จำเป็นต้องแนบประกอบ

แบบยืนยันการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ เรื่อง .....

..... ของ.....(หน่วยรับตรวจ).....

ผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

ลำดับ	กระบวนการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้ว (✓)	เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
๑	ไม่ประพฤติตนหรือมีคุณลักษณะที่อาจนำไปสู่ความไม่เป็นอิสระ ไม่เที่ยงธรรม และไม่เป็นกลาง		
๒	มีการกำหนดประเด็นการตรวจสอบ		
๓	ในการเข้าตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ และได้แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
๔	มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม		
๕	มีการประเมินพยานหลักฐานและการสรุปผลการตรวจสอบ		
๖	มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน		
๗	รายงานการตรวจสอบประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเสียหาย (ถ้ามี) ความเห็นพร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ		
๘	มีแจ้งผลการตรวจสอบเป็นหนังสือ พร้อมรายงานการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจ		
๙	ผู้ตรวจสอบติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจแล้วพบว่า ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร		

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามที่ให้ข้อมูลจริง

(.....)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(.....)
ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบาย ประกอบแบบยืนยันการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการพิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจและหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเรื่องให้ตรวจสอบ ดำเนินการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย ✓ ในขั้นตอนที่ได้ดำเนินการแล้วตามที่กำหนดไว้ในแบบ และหากมีเอกสารอ้างอิงในขั้นตอนการดำเนินการใดก็ให้ระบุเอกสาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ เนื่องจากการตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ที่ปรากฏผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายและต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ ตามนัยมาตรา ๘๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ดังนั้น แบบยืนยันการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบจึงนำหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาใช้เป็นหลักในการจัดทำแบบยืนยันการปฏิบัติงาน โดยนำกระบวนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่เป็นขั้นตอนสำคัญ ๔ ขั้นตอน คือ ๑.การวางแผนการตรวจสอบ ๒.การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓.การรายงานผลการตรวจสอบ ๔.การแจ้งและติดตามผลการตรวจสอบ มาจัดลำดับเป็นรายข้อซึ่งมีที่มาในแต่ละข้อ ดังนี้

๑. การไม่ประพฤติตนหรือมีคุณลักษณะที่อาจนำไปสู่ความไม่เป็นอิสระ ไม่เที่ยงธรรม และไม่เป็นกลาง เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป ในเรื่องความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลาง ข้อ ๔.๒.๒

๒. การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๔.๒.๑

๓. การเข้าตรวจสอบผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ และได้แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๕.๑.๑ (๑)

๔. การรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๕.๑.๒

๕. การประเมินพยานหลักฐานและการสรุปผลการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๕.๒.๑ และข้อ ๕.๒.๒

๖. การเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๕.๕.๑ และ ข้อ ๕.๕.๒

๗. รายงานการตรวจสอบประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเสียหาย ความเห็น พร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติ กฎหมาย ข้อ ๕.๒.๒

๘. การแจ้งผลการตรวจสอบเป็นหนังสือ พร้อมรายงานการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจ เป็นไป ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๖.๓

๙. การติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจแล้วพบว่า ผู้รับตรวจไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๘

<u>การลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน</u>

ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก หรือ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำนวน

ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค